

mancaua un simil modo, è nècessario, o seruando gli ordini, roinare, ò per non roinare, rompergli & in una Rep. non uorrebbe mai accadere cosa, che co i modi straordinarij s'hauesse a gouernare, perche anchora che il modo straordinario per alhora facesse bene, nondimeno l'essempio fa male, perche si mette un'usanza di rompere gli ordini per bene, che poi sotto quel colore si rompono per male. Tal che mai non sia perfetta una Rep se con le leggi sue non ha prouisto a tutto, et ad ogni accidente posto il rimedio, et dato il modo a gouernarlo: et però cõcludendo dico, che quelle Republiche, lequali ne pericoli non hanno rifugio ò al Dittatore, ò a simili auttoritati, sempre ne graui accidenti roineranno. E da notare in questo nuouo ordine il modo dello eleggerlo, quanto da i Romani fu sauamente prouisto, perche essendo la creatione del Dittatore con qualche uergogna de i Cõsoli, hauendo d'i capi della citta a uenire sotto una obediẽza, come gli altri, et presupponendo che di questo hauesse a nascere isdegno fra i cittadini, uollono, che l'autorita dello eleggerlo fusse ne i Consoli, pensando che quando lo accidente uenisse, che Roma hauesse bisogno di questa regia podestà, e l'hauesino a fare uolentieri e facendolo essi, che dolessi lor meno, perche le ferite, et ogn'altro male, che l'huomo si fa da se uolontariamente, et per elettione, dolgono di gran lunga meno, che quelle, che ti sono fatte da altrui: anchora che poi ne gli ultimi tempi i Romani usassino in cambio del Dittatore di dare tale auttorità al „ Consolo con queste parole, Videat consul ne „ Resp. quid detrimenti capiat cioè. Vegga il Consolo, che la Republica non riceua alcun danno. Et per tornare alla materia nostra, concludo, come i vicini di Roma cercando opprimerli, gli feciono ora-

dinare non solamente a potersi difendere, ma a potere con piu forza, con piu consiglio, et con piu autorita offender loro.

LA CAGIONE, PER CHE IN ROMA
ma la creatione del Decemuirato fu nuociua alla liberta di quella Republica, non ostante, che fusse creato per suffragij publici, & liberi.

Cap.

XXXV.

E Pare contrario a quel, che disopra è discorso, che quella auttorita, che si occupa cō uiolenza, non quella, che è data cō li suffragij, nuoce alle Repub. come la elettione de x cittadini creati dal popolo Romano per fare le leggi in Roma, i quali ne diuentorono col tempo tirāni, et senza alcun rispetto occuparono la liberta di quella. Doue si debbe considerare i modi del dare l'auttorita, et il tēpo perche ella si da, et quando e si dia auttorita libera col tempo lungo (chiamando il tempo lungo un'anno, o piu) sempre sia pericolosa, & fara gli effetti o buoni, o tristi, secondo che fieno tristi, o buoni coloro, a chi la sara data: & se si considera l'auttorita, che hebbero i Dieci, et quella, che haueuano i Dittatori, si uedra senza comparatione quella de i Dieci maggiore. Perche, creato il Dittatore, rimaneuano i Tribuni, i Consoli, il Senato cō la loro auttorita, ne il Dittatore la poteua torre loro. et se egli hauesse potuto priuare uno del Consolato, uno del Senato, ei non poteua annullare l'ordine Senatorio, & fare nuoue leggi: in modo che il Senato, i Consoli, & i Tribuni restando con l'auttorita loro, ueniuan ad essere, come sua guardia a farlo non uscire della uia diritta. Ma nella creatione de i Dieci occorse tutto il contrario, perche essi annullarono i Consoli, & i Tribuni, dete-

tono loro auttorita di far leggi, & ogn'altra ca-
 sa, come il popolo Romano. Tal che trouandosi
 soli senza Consoli, senza Tribuni, senza appel-
 lagione al popolo, & per questo non uenendo
 ad hauere chi offeruargli, ei poterono il secondo
 anno mosi dall'ambitione di Appio, diuentare in-
 solenti. Et per questo si debbe notare, che quando
 si è detto, che una auttorita data da suffragij liberi,
 non offese mai alcuna Republica, si presuppone che
 un popolo non si conduca mai a darla, se non con le
 debite circonstantie, et a debiti tempi. Ma quando
 o per essere ingannato, o per qualche altra cagione,
 che l'accecasse, e si conducesse a darla imprudente-
 mente, et nel modo, che il popolo Romano la dette
 a X, gl'interuerria sempre, come a quello. questo si
 proua facilmente, considerando, quali cagioni man-
 tenessero i Dittatori buoni, & quali facessero i X
 cattiu. Et considerando anchora, come hanno fat-
 to quelle Republiche, che son state tenute bene ordi-
 nate, nel dare l'auttorita per lungo tempo, come da-
 uano gli Spartani a gli loro Re, & come danno i
 Vinitiani a i loro Duci, perche si uedra all'uno, &
 all'altro modo di costoro essere poste guardie, che
 facessero, che i rei non poteuano usare male quella
 auttorita. Ne gioua in questo caso, che la materia
 non sia corrotta, perche una auttorita assoluta in
 breuissimo tempo corrompe la materia, et si fa am-
 ci, et partigiani, ne gli nuoce o esser pouero, o
 non hauere parèti, perche le ricchezze,
 et ogni altro fauore subito gli cor-
 re dietro, come particolare-
 mète nella creatione
 di detti X di.
 scorremo.

NON DEBBONO I CITTADINI,
che hanno hauuti i maggiori honori, sdegnarsi
de minori. Cap. XXXVI.

HAUEVANO Romani fatti Marco Fabio,
et G. Manilio Consoli, et uinta una glo-
riosissima giornata contra a Veienti, &
gli Etrusci, nellaquale fu morto Quinto Fabio, fra-
tello del Consolo, ilquale l'anno d'auanti era stato
Consolo. Doue si debbe considerare, quanto gli ordi-
ni di quella citta erano atti a farla grande, et quan-
to l'altre Republiche, che si discostano da i modi
suoi, s'ingānano. Perche anchora che i Romani fus-
sino amatori grandi della gloria, non dimeno nō sti-
mauano cosa dishonoreuole, ubbidire hora a chi al-
tra uolta essi haueuano comandato, et trouarsi a
seruire in quello essercito, delquale erano stati Prin-
cipi. Ilqual costume è contrario alla oppenione, or-
dini, et modi de cittadini de tempi nostri. Et in Vi-
negia è anchora questo errore, che uno cittadino, ha-
uendo hauuto uno grado grande, si uergogni di ac-
cettare uno minore, et la citta gli cōsente, che se ne
possa discostare. La qual cosa quando fusse honore
uole per il priuato, è al tutto inutile per il publico.
Perche piu speranza debbe hauere una Rep. et piu
confidare in uno cittadino, che da un grado grande
scenda a gouernare un minore, che in quello, che da
un minore salga a gouernare un maggiore. Perche
a costui non puo ragioneuolmente credere, se nō gli
uede huomini intorno, i quali siano di tanta reue-
renza, ò di tanta uirtù, che la nouita di colui possa
essere con il cōsiglio, et auttorita loro moderata. Et
quando in Roma fusse stata la cōsuetudine, quale è
in Vinegia, et nell'altre Republiche, et regni moder-
ni, che chi era stato una uolta Consolo, non uolesse
mai.

mai piu andare ne gli esserciti, se non Consoli, ne sarebbono nate infinite cose in disfavore del uiuer libero, et per gli errori che harebbono fatti gli huomini nuoui, et per l'ambitione, che essi harebbono potuto usare meglio, non hauendo huomini intorno, nel cospetto de quali ei temessino errare. et cosi sarebbero uenuti ad essere piu sciolti: ilche sarebbe tornato tutto in danno publico.

QUALI SCANDALI PARTORIRI in Roma la legge Agraria, et come fare una legge in una Republica, che risguardi assai indietro, et sia contra ad una consuetudine antica della citta, e scandalosissimo. Cap. XXXVII.

E Glie sentenza de gli antichi scrittori, come gli huomini sogliono affligersi nel male, et stuccarsi nelibene, et come dall'una, et dall'altra di queste due passioni nascono i medesimi effetti: perche qualunque uolta e tolto a gl'huomini il combattere per necessita, combattono per ambitione, laquale e tanto potente ne petti humani, che mai a qualunque grado essi salgono non gli abbandona. La cagione e, perche la natura ha creato gli huomini in modo, che possono desiderare ogni cosa, et non possono conseguire ogni cosa. Tal che essendo sempre maggiore il desiderio, che la potenza dell'acquistare, ne risulta la mala contentezza di quello che si possiede, et la poca satisfattione d'esso. Da questo nasce il uariare della fortuna loro: perche desiderando gli huomini parte d'hauer piu parte temendo di non perdere l'acquistato, si uiene alle inimicitie, & alla guerra, della quale nasce